DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 02-2022-MHBF-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio Ares.

Demandado : Municipalidad Provincial De La Mar.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. María Hilda Becerra Farfán – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Pago por concepto de saldo de obra y otros.

FECHA DE SOLICITUD : 21 de marzo de 2022.

FECHA DE INSTALACION : 17 de mayo de 2022.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 19 de diciembre de 2022.

ESCRITOS POST LAUDO : Integración de Laudo

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Expediente N° 02-2022-MHBF-CA-CECARD/AYA

Arbitraje Institucional, Nacional, de Derecho seguido entre:

CONSORCIO ARES
-Demandante-

vs.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR – SAN MIGUEL
-Demandada-

LAUDO ARBITRAL

María Hilda Becerra Farfán
Árbitro Único

Raida Yovana Flores Cayllahui
Secretaria Arbitral

Ayacucho, 19 de diciembre de 2022

LAUDO DE DERECHO

Laudo de Derecho emitido por la Árbitro Único, abogada María Hilda Becerra Farfán; en la controversia surgida entre **CONSORCIO ARES** conformado por SALVATIERRA VEGA WILLIAM, SALGON INGENIEROS S.R.L. Y WISORE CONSULTORES Y CONTRASTISTAS GENERALES S.R.L (en adelante el Consorcio o el Contratista) y la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR – SAN MIGUEL** (en adelante la Entidad o la Municipalidad).

RESOLUCIÓN Nº 11

A los 19 días del mes de diciembre de dos mil veintidós, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales, de conformidad con las normas legales aplicables y las reglas establecidas por las partes, valorado las pruebas ofrecidas y actuadas en este arbitraje, escuchado los argumentos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda y las alegaciones del demandado, la Árbitro Único dicta el siguiente Laudo para poner fin, por decisión de las partes, a las controversias planteadas:

VISTO:

El expediente N° 02-2022-MHBF-CA-CECARD/AYA y las actuaciones desarrolladas durante el proceso;

CONSIDERACIONES:

I. De la relación jurídica de las partes y la norma aplicable

1. El 22 de agosto de 2018, el Consorcio y la Municipalidad suscribieron el Contrato N° 027-2018-MPLM-SM/GAF Contratación para la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio educativo de las instalaciones educativas Señor de los Milagros del nivel inicial, primaria y secundaria en la I.E N° 38994-12/MX-P del nivel primario de la ciudad y distrito de San Miguel – Provincia de La Mar - Ayacucho" (en adelante el Contrato).

2. El Contrato deriva de la Licitación Pública N° 001-2018-MPLM-SM/CS (en adelante la Licitación) que, según el portal del SEACE fue convocada el 19 de junio de 2018. En

consecuencia, son de aplicación la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto Legislativo 1341 (en adelante la Ley) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificada por Decreto Supremo 056-2017-EF (en adelante el Reglamento).

II. Del Convenio Arbitral

3. La cláusula vigésima del Contrato, establece lo siguiente:

   "CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

   Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

   Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo (INSTITUCIONAL O AD HOC).

   Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 188 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

   El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del 45 de la Ley de Contrataciones del Estado"..

4. El 21 de marzo de 2022, el Contratista presentó su solicitud de arbitraje ante el Centro de Arbitraje CECARD (en adelante el Centro).

5. El 31 de marzo de 2022, la Entidad respondió la solicitud de arbitraje.

6. El 25 de abril de 2022 los miembros del Consejo de Arbitraje del Centro, designaron como árbitro único a la abogada María Hilda Becerra Farfán quien manifestó su aceptación el 4 de mayo de 2022.

7. En consecuencia, el Tribunal Arbitral Unipersonal quedó constituido y por voluntad de las partes, son de aplicación las Reglas Procesales del Centro.

III. De las actuaciones procesales

8. El 17 de mayo de 2022 se emitió la Resolución N° 1 en la que se declaró instalado el tribunal arbitral unipersonal y se otorgó a las partes un plazo de 5 días para que manifiesten lo conveniente en relación a las reglas procesales propuestas.

9. El 2 de junio de 2022 mediante Resolución N° 3 se fijaron las reglas procesales aplicables al proceso y se otorgó el plazo de 15 días a fin de que el Consorcio presente su demanda.

10. El 28 de junio de 2022, el Consorcio, presentó su demanda, con las siguientes pretensiones:

> **"(i) PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:**
>
> Se ORDENE a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL a pagar al consorcio ARES la suma de S/. 211,585.79 (doscientos once mil quinientos ochenta y cinco con 79/100 nuevos soles) que obedece al siguiente concepto:
> **-** Saldo a favor del consorcio reconocido en la liquidación de obra principal.
>
> **(ii) SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:**
>
> Se ORDENE a la Municipalidad Provincial de La Mar - San Miguel a pagar al consorcio ARES la suma de S/. 22,380.25 (veintidós mil trescientos ochenta con 25/100 soles) que obedece al siguiente concepto:
> **-** Saldo a favor del consorcio reconocido en la liquidación del adicional de obra Nº 01.
>
> **(iii) TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL**

Se ORDENE a la Municipalidad Provincial de La Mar- San Miguel a pagar al consorcio ARES los INTERESES LEGALES generados por el retraso en el pago de los saldos reconocidos en la liquidación de la obra principal y la liquidación del adicional de obra Nº 01.

(iv) CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se ORDENE a la Municipalidad Provincial de La Mar - San Miguel, la devolución de las cartas fianzas:

ENTIDAD FINACIERA	Nº DE CARTA FIANZA	CONCEPTO	MONTO
INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	219301526	FIEL CUMPLIMIENTO DEL ADICIONAL Nº 01	S/ 185,200.28
INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	218301405	FIEL CUMPLIMIENTO	S/ 1,279,889.49

Y sus consecuentes renovaciones a la fecha que se dicte el laudo en el presente proceso arbitral.

(v) QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se ORDENE a la Municipalidad Provincial de La Mar – San Miguel pague al consorcio ARES los costos financieros por el mantenimiento de las cartas fianzas de fiel cumplimiento y fiel cumplimiento del adicional de obra Nº 01, desde que la liquidación de la obra principal y la liquidación del adicional de obra Nº 01 quedaron consentidas o aprobadas o se determinó la existencia de saldo a favor del consorcio."

11. El 4 de julio de 2022, mediante Resolución N° 4 se admitió a trámite la demanda y se corrió traslado a la Entidad por 15 días hábiles.

12. El 26 de julio de 2022, la Entidad absolvió el traslado de la demanda, solicitando sea declarada infundada con expresa condena de costos y costas procesales.

13. El 16 de setiembre de 2022 mediante Resolución N° 7, se fijaron los siguientes puntos controvertidos:

“Primer Punto controvertido:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR**, pagar al **CONSORCIO ARES** la suma de S/ 211,585.79 (doscientos once mil quinientos ochenta y cinco con 79/100 soles) por el concepto del saldo a favor de la liquidación de obra principal.

Segundo Punto Controvertido:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR**, pagar al **CONSORCIO ARES** la suma de S/ 22,380.25 (veintidós mil trescientos ochenta con 25/100 soles) por el concepto del saldo a favor de la liquidación del adicional de obra N° 01.

Tercer Punto Controvertido:

Determinar si, corresponde que el que el Tribunal Arbitral ordene a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR**, pagar al **CONSORCIO ARES** los intereses legales generados por el retraso en el pago de los saldos reconocidos en la liquidación de obra principal y en la liquidación del adicional de obra N° 01.

Cuarto Punto Controvertido:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR**, la devolución de las cartas fianzas.

ENTIDAD FINANCIERA	**Nº DE CARTA FIANZA**	**CONCEPTO**	**MONTO**

INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	219301526	FIEL CUMPLIMIENTO DEL ADICIONAL Nº 01	S/ 185,200.28
INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	218301405	FIEL CUMPLIMIENTO	S/ 1,279,889.49

Quinto Punto Controvertido:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR** pagar al **CONSORCIO ARES** los costos financieros del mantenimiento de las cartas fianzas de fiel cumplimiento del adicional de obra N° 01, desde la aprobación del saldo a favor.

Sexto Punto Controvertido:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR** asumir el pago de la totalidad de los gastos arbitrales (honorarios del tribunal y gastos administrativos) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa)."

En la misma resolución, se admitieron los puntos controvertidos.

14. El 20 de octubre de 2022 se realizó la audiencia única, en la que ambas partes ejercieron su derecho de defensa.

15. El 27 de octubre de 2022, el Contratista presentó sus conclusiones finales.

16. El 4 de noviembre de 2022, se tuvo por presentados los alegatos del Contratista y se dejó constancia que la Entidad no cumplió con presentar sus alegatos finales, se cerró las actuaciones arbitrales y se fijó el plazo de 30 días hábiles para emitir el Laudo Arbitral. En consecuencia, el presente laudo se emite dentro del plazo establecido.

IV. Análisis de puntos controvertidos

17. Atendiendo a que el primer y segundo punto controvertido versan sobre una materia similar, serán analizados en forma conjunta.

"Primer Punto controvertido:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR, pagar al CONSORCIO ARES la suma de S/ 211,585.79 (doscientos once mil quinientos ochenta y cinco con 79/100 soles) por el concepto del saldo a favor de la liquidación de obra principal.

Segundo Punto Controvertido:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR, pagar al CONSORCIO ARES la suma de S/ 22,380.25 (veintidós mil trescientos ochenta con 25/100 soles) por el concepto del saldo a favor de la liquidación del adicional de obra N° 01.

18. El Consorcio, sostiene en su demanda lo siguiente:

    a. El Contrato tuvo por finalidad la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E Nro. 38994-12/MX-P DEL NIVEL PRIMARIO DE LA CIUDAD Y DISTRITO DE SAN MIGUEL- PROVINCIA LA MAR- AYACUCHO" por el monto de S/ 12,798,894.93 (doce millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y cuatro con 93/100 soles) y plazo de ejecución de 365 días calendarios.

    b. La obra fue ejecutada conforme a los planos y especificaciones técnicas y concluyó el 11 de marzo de 2020 y el 23 de setiembre de 2020 se suscribió el acta de recepción de obra.

    c. El 07 de junio de 2018, la Entidad aprobó, mediante Resolución de Alcaldía Nº 378-2019-MPLM-SM/A, el adicional y deductivo de obra Nº 01 por el monto de S/ 1,852,002.83 (un millón ochocientos cincuenta y dos mil dos con 83/100 soles). En consecuencia, la modificación del monto contractual, que quedó establecido en S/ 14,650,897.76 (catorce millones seiscientos cincuenta mil ochocientos noventa y siete con 76/100 soles).

d. El 17 de noviembre de 2020 presentó la liquidación del Contrato por la obra principal y otra por el adicional de obra Nº 01

e. El 14 de enero de 2021, la Entidad emitió la carta Nº 002-2020-MPLM-SGSLOP/RCLM-SG, mediante la cual formuló observaciones a la liquidación de obra. Las observaciones realizadas a la liquidación de obra principal y la liquidación del adicional Nº 01 se refieren a los cálculos de reajustes, moras e intereses. La Entidad determinó, en relación a la obra principal, la existencia de saldo de S/ 211,585.79 (doscientos once mil quinientos ochenta y cinco con 79/100 soles) a favor del consorcio, incluido IGV; y, respecto del adicional de obra Nº 01, saldo de S/ 22,380.25 (veintidós mil trescientos ochenta con 25/ 100 soles) a favor del consorcio, incluido IGV. Adicionalmente, observó la presentación de diversos documentos.

f. El 1 de febrero de 2021, el Consorcio presentó la carta Nº 003-2021-CONSORCIO ARES/RSV/RL, procediendo a levantar las observaciones formuladas a la liquidación. Respecto de los cálculos de reajustes, moras e intereses, el consorcio los corrigió o acogió las observaciones, quedando establecido que**,** en relación a la obra principal, el saldo a favor del consorcio es de S/ 211,585.79 (doscientos once mil quinientos ochenta y cinco con 79/100 soles), incluido IGV; y, respecto del adicional de obra Nº 01, el saldo a favor del consorcio es de S/ 22,380.25 (veintidós mil trescientos ochenta con 25/ 100 soles)

g. Las observaciones a la liquidación de la obra principal y la liquidación del adicional de obra Nº 01 formuladas por la Entidad fueron acogidas por el Consorcio, y al no existir controversia respecto de éstas se entiende que quedaron consentidas por el monto total de S/ 233,966.04 (doscientos treinta y tres mil novecientos sesenta y seis con 04/100 soles), por lo que corresponde se ordene el pago de este saldo.

19. La Entidad solicita que se declare infundadas las pretensiones, señalando lo siguiente:

a. Conforme el artículo 179 del Reglamento, el 17 de noviembre de 2020, el Consorcio presentó la liquidación; el 15 de enero de 2021 se remitieron las observaciones de la Entidad y el 1 de febrero de 2021, el Consorcio absolvió las observaciones. No obstante, la fecha límite para la presentación era el 30 de enero de 2021, por lo que la liquidación no quedó consentida y se acogió el Dictamen presentado por el Comité Técnico Especial N° 001-2021-MPLM-SM/CTE de fecha 31 de diciembre de 2021 que concluye que la liquidación

se realice en cumplimiento del Contrato y los reajustes se reconocen solo corresponden a la ejecución del Contrato pero no los reajustes del Adicional de Obra N° 1 (en adelante Dictamen).

b. El 22 de diciembre de 2021 mediante Informe N° 0663-2021-MPLM-SM-SGSLOP/RFP-SG de fecha 22 de diciembre de 2021 se señala que la "liquidación se encuentra suspendida al existir controversia en lo que corresponde al adicional deductivo vinculante ya que en las bases de licitación y en el contrato firmado … indica 12 aulas" y que además de ello, precisa una incongruencia porque en las bases de convocatoria y en el Contrato, se contrató 12 aulas y no hay razón para hacer un expediente adicional deductivo vinculante y pagar 4 aulas adicionales.

c. El 12 de enero de 2022, mediante Informe N° 006-2022-MPLM-SM-SGLOP/RFP-SG la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y Proyectos de la Entidad, señaló que el saldo de la liquidación del Contrato asciende a S/. 80,447.57 incluido IGV y en relación a los reajustes del Adicional de Obra N° 1, deniega el pago de reajustes por encontrar vicios ocultos en su ejecución, que se detallan en el Informe N° 006-2022-MFLM-SM-SGSLOP/RFP-SG del 12 de enero de 2022

20. Como se puede advertir de las alegaciones de las partes, la controversia se centra en establecer si procede o no el pago de la liquidación de obra presentada por el Contratista respecto del Contrato original y respecto del Adicional y Deductivo Vinculantes N° 1. Según señala el Contratista la liquidación ha quedado consentida y en consecuencia, corresponde disponer el pago, mientras que la Entidad sostiene que no corresponde el pago debido a que la liquidación no quedó consentida y se acogió el Dictamen presentado por el Comité Técnico Especial N° 001-2021-MPLM-SM/CTE de fecha 31 de diciembre de 2021 que concluye que la liquidación se realice en cumplimiento del Contrato y los reajustes se reconocen solo corresponden a la ejecución del Contrato pero no los reajustes del Adicional de Obra N° 1 (en adelante Dictamen).

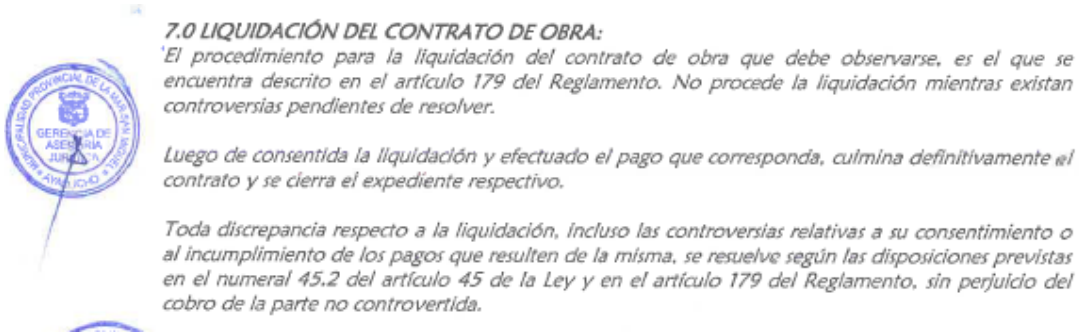
21. El artículo 180 del Reglamento, establece que "Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo" En consecuencia, una vez producida la liquidación, corresponde el pago correspondiente. Atendiendo a que las pretensiones de la demanda y los puntos controvertidos citados, están referidos al pago, corresponde establecer si existe una liquidación consentida que permita disponer el pago.

22. El artículo 179 del Reglamento, establece en relación al procedimiento de liquidación lo siguiente:

> "Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Obra
> El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
> En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
> La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
> Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.
> En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.
> Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
> En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver." (sub. ag.)

23. Es necesario precisar, que la cláusula segunda del Contrato, se remite a la norma citada, tal como se muestra a continuación:



7.0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

'El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley y en el artículo 179 del Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

24. Como se puede advertir, para que la liquidación quede consentida, es necesario que, luego de realizadas las liquidaciones y formuladas las observaciones respectivas, la parte que no las acoja, someta la controversia a arbitraje, cumpliendo los plazos previstos en la Ley y el Reglamento.

25. De los medios probatorios presentados por ambas partes, se advierte que la secuencia de hechos que ha dado lugar a la presente controversia, es la siguiente:

    a. El 7 de junio de 2019, se emitió la Resolución de Alcaldía N° 378-2019-MPLM-SM/A por la que se aprobó el Adicional de Obra N° 1 y el Deductivo Vinculante N° 1 por la suma de S/. 1,852,002.83 (un millón ochocientos cincuenta y dos mil dos con 83/100 soles).

    b. El 23 de setiembre de 2020 el Comité de Verificación y Recepción de Obra, el supervisor de obra y los representantes del Consorcio, suscribieron el Acta de Recepción de Obra, por la que se da por recibida la obra.

    c. El 17 de noviembre de 2020, mediante carta N° 029-2020-CONSORCIO ARES/RSV-RL el Consorcio remitió la Liquidación de Obra Principal.

    d. El 17 de noviembre de 2020, mediante carta N° 030-2020-CONSORCIO ARES/RSV-RL el Consorcio remitió la Liquidación de Adicional de Obra.

    e. El 14 de enero de 2021 mediante Carta N° 002-2020-MPLM-SGSLOP/RCLM-SG la Entidad formuló observaciones a la liquidación presentada por el

Contratista. El monto del reintegro del contrato principal asciende a S/. 137,055.99 (sin incluir IGV) y S/. 204,206.07 (con IGV) y la suma de S/. 22,380.25 (con IGV) correspondiente al adicional de obra.

f. El 1 de febrero de 2021, mediante carta N° 003-2021-CONSORCIO ARES/RSV-RL el Consorcio Ares remitió el levantamiento de observaciones de la liquidación del Contrato y del Adicional de Obra.

g. El 22 de diciembre de 2021 la Gerencia de Infraestructura y Obras Públicas recibió el Informe N° 663-2021-MPLM-SM-SGSLOP/RLH-SG(e) se señala entre las conclusiones, lo siguiente: "liquidación se encuentra suspendida, al existir controversia en lo que corresponde al adicional deductivo vinculante N° 01, ya que en la base de la licitación y en el contrato firmado entre el contratista con la Entidad indica 12 aulas; existe una incongruencia, si en las bases de convocatoria a licitación y la firma del contrato son por 12 aulas en primaria, no hay razón por la cual hacer un expediente adicional deductivo vinculante y pagar por 04 aulas adicionales…"

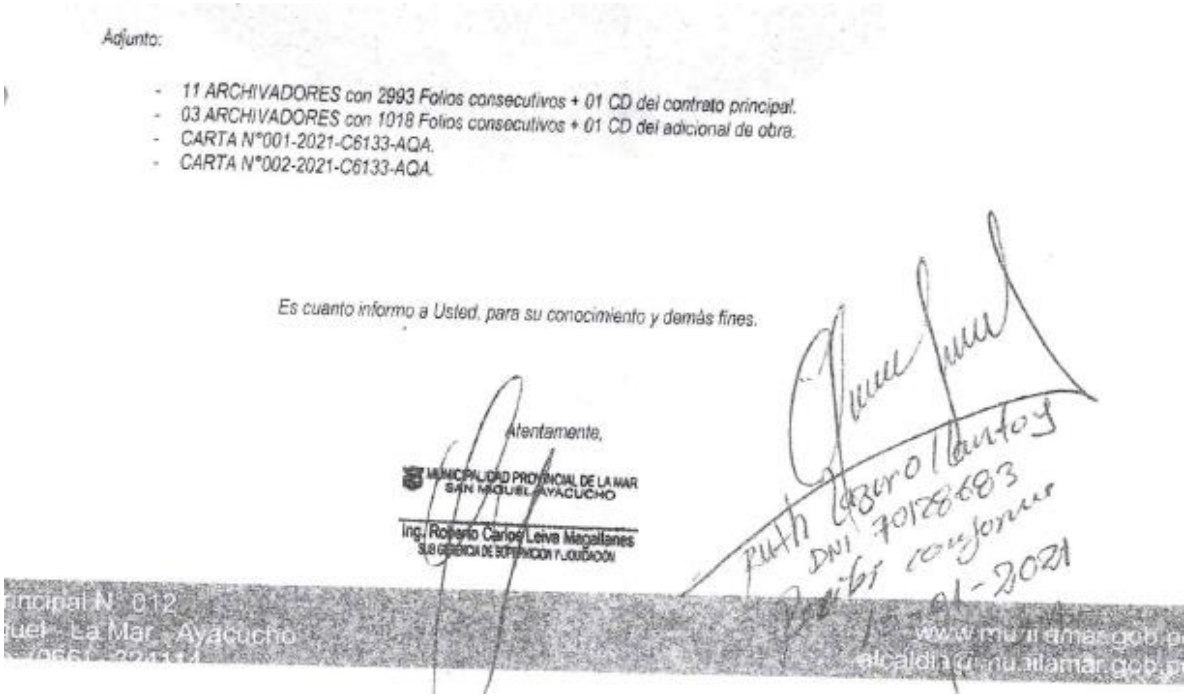
h. El 31 de diciembre de 2021, el "Comité Técnico Especial para la revisión del expediente de liquidación de obras sobre el proyecto "Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Señor de los Milagros del Nivel Inicial, Primario y Secundario de la ciudad y distrito de San Miguel, provincia de La Mar - Ayacucho"" (en adelante el Comité) presentó a la Entidad el Dictamen N° 001-2021-MPLM-SM/CTE en el que concluye que "la liquidación físico financiera del proyecto…se realice en cumplimiento del Contrato… que señala que la ejecución de 12 aulas en el nivel primario, el mismo que es concordante con las Bases Integradas del proceso de Selección…" y recomienda "notificar al contratista para las acciones que correspondan, sin perjuicio de que la entidad tome las acciones legales necesarias para la solución de esta controversia a fin de poder da la liquidación final"

i. El 12 de enero de 2022 la Gerencia de Infraestructura y Obras Públicas recibió el Informe N° 006-2022-MPLM-SM-SGSLOP/RFP-SG(e) se señala que, en relación a la valorización de la obra principal, recomienda el reconocimiento de S/. 80,447.57 incluido IGV y deniega el pago de S/. 22,380.25 por el Adicional de Obra por "encontrar vicios ocultos en su ejecución, tal como se manifiesta en el Informe N° 603-2021-MPLM-SM/RFP-SG (e) de fecha 22 de diciembre de 2021".

j. El 21 de julio de 2022, la Gerencia de Infraestructura y Obras Públicas recibió el Informe N° 270-2022-MPLM-SM-SGSLOP/RLH-SG(e)

26. De la revisión de los medios probatorios, se advierte que ambas partes coinciden que la Liquidación de la Obra, fue remitida por el Contratista y que ésta fue observada por la Entidad. La Entidad sostiene que la absolución a la observación, sería extemporánea y por tanto no habría una liquidación consentida.

27. De la revisión de la Carta N° 002-2020-MPLM-SGSLOP/RCLM-SG de fecha 14 de enero de 2021 por la que la Entidad formula observaciones a la liquidación presentada, se advierte que ésta fue entregada al Consorcio el día 15 de enero de 2021, tal como se muestra en el cargo de la referida carta:



Adjunto:

- 11 ARCHIVADORES con 2993 Folios consecutivos + 01 CD del contrato principal.
- 03 ARCHIVADORES con 1018 Folios consecutivos + 01 CD del adicional de obra.
- CARTA N°001-2021-C6133-AQA.
- CARTA N°002-2021-C6133-AQA.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR
SAN MIGUEL - AYACUCHO

Ing. Roberto Carlos Leiva Magallanes
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

Ruth Cabrera Cantoy
DNI 70128683
recibí conforme
01-2021

28. En consecuencia, el plazo para que el Contratista se pronuncie sobre las observaciones, venció el sábado 30 de enero de 2021. De conformidad con la carta N° 003-2021-CONSORCIO ARES/RSV-RL, el Consorcio, presentó el levantamiento de observaciones, el 1 de febrero de 2021, tal como se muestra a continuación:

CONSORCIO ARES EJECUTOR DE OBRA

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Ayacucho, 01 de Febrero del 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR-SAN MIGUEL
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
01 FEB. 2021
REGISTRO N° 112 FOLIO N° 18 Archivadores.
HORA 17:30 FIRMA

CARTA N°003-2021- CONSORCIO ARES/ RSV-RL

SEÑOR:

ING. ROBERTO CARLOS LEIVA MAGALLANES
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación

Presente

ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONAL DE OBRA

REFERENCIA : Carta N°002 – 2020 - MPLM– SGSLOP/RCLM-SG.
Contrato N° 027-2018-MPLM-SM/GAF

29. Es de advertir que el plazo de vencimiento para presentar el documento, fue el día sábado 30 de enero de 2021. Como es de público conocimiento, la mesa de partes de las instituciones públicas, no atienden los días sábados, por lo que es de aplicación del artículo 121 del Reglamento[1] que se remite al artículo 183 inciso 5 del Código Civil, según el cual, "el plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente". En este caso, la carta fue presentada el lunes 1 de febrero de 2021 que es el primer día hábil siguiente a la fecha de vencimiento, por lo que la referida carta, fue recibida por la Entidad dentro del plazo del Reglamento.

30. En consecuencia, la carta 003-2021-CONSORCIO ARES/RSV-RL recibida por la entidad el 1 de febrero de 2021, fue remitida dentro del plazo previsto en el artículo 179 del Reglamento.

31. No existe en el expediente, ningún documento posterior al 1 de febrero de 2021, por la que la Entidad haya manifestado al Contratista, que las observaciones se mantenían o que existía alguna observación a la Liquidación. Ello porque todos los documentos a que se refiere la Entidad en su contestación a la demanda, son documentos internos de la Entidad, que han sido remitidos a sus propias dependencias, sin que ninguno de ellos haya sido notificado o puesto en conocimiento del Contratista.

[1] **Artículo 121.- Cómputo de los plazos**
Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto en los casos en los que el presente Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil.

32. Tampoco existe en el expediente, otro documento recibido por el Contratista, que permita inferir que el procedimiento de liquidación hubiera sido sometido a una controversia.

33. En este extremo, es necesario precisar que, de conformidad con el artículo 179 del Reglamento antes citado, "la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas" y no existiendo ningún documento que acredite el inicio de conciliación o arbitraje por parte de la Entidad para cuestionar la liquidación, ésta ha quedado consentida.

34. Asimismo, de los medios probatorios se advierte que el Comité a que se refiere la contestación de la demanda, fue conformado por Resolución de Alcaldía N° 533-2021-MPLM-SM/A emitida el 4 de octubre de 2021. Este Comité, presentó su dictamen el 31 de diciembre de 2021 y si bien en este documento se realiza un análisis de la liquidación de la obra, se trata de un documentos que fue emitido después de once meses después de la carta del 1 de febrero de 2021 por la que el Contratista levantó las observaciones de la Entidad. Además, ninguno de los dos documentos fue de conocimiento del Contratista.

35. Atendiendo a que el artículo 179 del Reglamento antes citado, contempla un procedimiento con plazo estipulados, se trata de documentos manifiestamente extemporáneos y que fueron emitidos fuera del procedimiento de liquidación.

36. Es necesario precisar que la contestación de la demanda, no ha cuestionado el monto de la liquidación del Contratista y se ha limitado a citar las conclusiones de los informes emitidos por las áreas internas de la Entidad referidas a la existencia de vicios ocultos, pese a que el Acta de Recepción de la Obra, fue suscrita el 23 de setiembre de 2020, sin que se registren observaciones, tal como se aprecia a continuación:

En consecuencia, los miembros del comité de recepción de obra, han constatado que la obra se ha ejecutado de acuerdo al expediente técnico Contractual, Expediente de Adicional y planos, dentro de los plazos correspondientes.

uadra Municipal N° 103
an Miguel - La Mar - Ayacucho

www.munilamar.gob.pe
alcaldia@munilamar.gob.pe

Municipalidad Provincial de
LA MAR - VRAEM
¡Llaqtanchikpaq Llankasun!

En cumplimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo a lo indicado anteriormente, se da POR RECEPCIONADA la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO, DE LA CIUDAD Y DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO, suscribiendo en señal de conformidad la presente Acta, el contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por la obra ejecutada, la Recepción conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos, vicios ocultos y evaluación posterior por los órganos competentes.

En señal de conformidad, se suscribe la presente Acta el día y en fe del cual firman los participantes de este acto, en cuatro (04) originales de 21 folios, siendo las 17:00 p.m horas del día 23 de septiembre del 2020.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE VERIFICACION Y/O RECEPCION DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR SAN MIGUEL-AYACUCHO
Ing. Roberto Carlos Neira Magallanes
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR SAN MIGUEL-AYACUCHO
Ing. WILIAN LLOCLLA CRUZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR SAN MIGUEL-AYACUCHO
ING. RAUL FLORES PILLACA
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO

37. En consecuencia, se advierte que, pese a que se otorgó el Acta de Recepción de la Obra y se concluyó con el procedimiento de liquidación, no existe ningún documento que acredite que la Entidad ha sometido algún extremo de la liquidación a un procedimiento de solución de controversias y los documentos emitidos por la Entidad, no solo son extemporáneos, sino que no existe constancia de su notificación al Contratista.

38. En relación al monto de la liquidación, en la Carta N° 002-2020-MPLM-SGSLOP/RCLM-SG de fecha 14 de enero de 2021, la Entidad señaló que los saldos de la obra, son los siguientes:

RESUMEN DE SALDO – CONTRATO PRINCIPAL

N°	DESCRIPCIÓN	CÁLCULO REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS
1	REINTEGRO O REAJUSTES OBRA PRINCIPAL	S/. 204,206.07
2	DEDUCCION DE REAJUSTE – ADELANTO DIRECTO	(-) S/. 12,058.90
3	DEDUCCION DE REAJUSTE – ADELANTO DE MATERIALES	(-) S/. 26,516.45
4	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
	SUB TOTAL	S/. 165,630.72
	IGV	S/. 29,813.53
5	INTERESES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES	S/. 16,141.54
	TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA – CONTRATO PRINCIPAL	S/. 211,585.79

RESUMEN DE SALDO - ADICIONAL

N°	DESCRIPCIÓN	CÁLCULO REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS
1	REINTEGRO O REAJUSTES ADICIONAL DE OBRA	S/. 11,519.85
2	DEDUCCION DE REAJUSTE – ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00
3	DEDUCCION DE REAJUSTE – ADELANTO DE MATERIALES	S/. 0.00
4	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
	SUB TOTAL	S/. 11,519.85
	IGV	S/. 2,073.57
5	INTERESES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES	S/. 8,786.83
	TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - ADICIONAL	S/. 22,380.25

39. El Contratista pretende que se disponga el pago de las mismas sumas, señalando que ha convenido con el monto de liquidación realizada por la Entidad, en consecuencia, corresponde tener por consentida la liquidación del Contrato por la suma de S/ 211,585.79 (doscientos once mil quinientos ochenta y cinco con 79/100 soles), incluido IGV; y por el Adicional de Obra y su deductivo vinculante, la suma de S/ 22,380.25 (veintidós mil trescientos ochenta con 25/ 100 soles).

40. En consecuencia, la primera y la segunda pretensión principal son fundadas.

"Tercer Punto Controvertido:

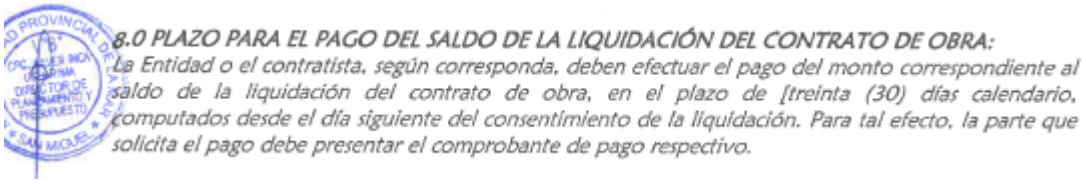
Determinar si, corresponde que el que el Tribunal Arbitral ordene a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR, pagar al CONSORCIO ARES los intereses

legales generados por el retraso en el pago de los saldos reconocidos en la liquidación de obra principal y en la liquidación del adicional de obra N° 01."

41. El Contratista sostiene que corresponde disponer el pago desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. La Entidad sostiene que no procede el pago de intereses debido a que la liquidación no ha quedado consentida y que ha actuado conforme a sus atribuciones.

42. Habiéndose establecido que la liquidación ha quedado consentida y por tanto, procedía el pago, corresponde analizar la procedencia de esta pretensión.

43. La cláusula segunda del Contrato, establece en relación al pago, lo siguiente:



8.0 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

44. El artículo 39 de la Ley, establece que "39.3 <u>En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad</u>, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, <u>esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes</u>, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora" (sub. ag).

45. Habiendo establecido que la liquidación quedó consentida el 1 de febrero de 2021, el plazo de 30 días previsto en el Contrato para el pago, venció el 3 de marzo de 2021 y en consecuencia, los intereses legales a que se refiere la norma, se deben pagar desde el 4 de marzo de 2021 hasta la fecha en que se produzca el pago.

46. En consecuencia, la demanda en este extremo es fundada.

Cuarto Punto Controvertido:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR, la devolución de las cartas fianzas.

ENTIDAD FINANCIERA	***Nº DE CARTA FIANZA***	***CONCEPTO***	***MONTO***
INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	***219301526***	***FIEL CUMPLIMIENTO DEL ADICIONAL Nº 01***	***S/ 185,200.28***
INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	***218301405***	***FIEL CUMPLIMIENTO***	***S/ 1,279,889.49***

47. El Contratista demanda la devolución de las cartas fianza que detalla, más las renovaciones de las mismas.

48. Habiendo establecido que la Liquidación ha quedado consentida, corresponde disponer la devolución de las cartas fianza de fiel cumplimiento, en aplicación del artículo 126 del Reglamento, que establece lo siguiente:

"Artículo 126.- Garantía de fiel cumplimiento
126.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.

126.2. En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista y este someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor, la Entidad debe devolverle la garantía de fiel cumplimiento." (sub. ag.)

49. En aplicación de la norma citada, corresponde disponer la devolución de las cartas fianza entregadas por el Contratista, con sus respectivas renovaciones.

Quinto Punto Controvertido:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR pagar al CONSORCIO ARES los costos financieros del mantenimiento de las cartas fianzas de fiel cumplimiento del adicional de obra N° 01, desde la aprobación del saldo a favor.

50. El Contratista pretende que se disponga el pago de los costos financieros del mantenimiento de las cartas fianza, por lo que se trata de una pretensión indemnizatoria.

51. De la pretensión de su demanda, no se advierte el monto de la cuantía que pretende como pago y atendiendo a que se trata de una pretensión genérica, sin que contenga un pedido de un monto líquido la pretensión resulta improcedente, en aplicación del artículo 1331° del Código Civil que establece que la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación. En este caso, si bien se han adjuntado medios probatorios referidos los gastos financieros, el monto de la pretensión no ha sido cuantificada y por tanto, no es posible emitir un pronunciamiento de fondo.

52. En consecuencia, al no haber establecido el monto de la pretensión y siendo una pretensión indemnizatoria, corresponde declarar improcedente este extremo de la demanda.

Sexto Punto Controvertido:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR asumir el pago de la totalidad de los gastos arbitrales (honorarios del tribunal y gastos administrativos) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa).”

53. El artículo 70 del Decreto Legislativo N° 1071, dispone que el Tribunal Arbitral o Árbitro Único, según sea el caso, se debe pronunciar en el Laudo Arbitral sobre los costos del arbitraje comprendidos en dicho artículo. Asimismo, el numeral 1) del

artículo 73 del citado cuerpo normativo señala que los árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral y si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, es posible distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, aspectos que se analizan a continuación.

54. En relación con el acuerdo de las partes, es de apreciarse que, en el convenio arbitral contenido en el Contrato, las partes no han establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del proceso arbitral.

55. En este caso, las pretensiones de la demanda son fundadas, por lo que en aplicación del artículo 71 de la Ley de Arbitraje, corresponde que sea la Entidad la que asuma los gastos procesales.

56. De conformidad con la liquidación de gastos arbitrales, se advierte que el monto de los gastos derivados de este proceso, son los siguientes:

Honorarios del Árbitro Único, incluyendo impuestos:	S/. 7,139.85
Gastos Administrativos del Centro, incluyendo IGV:	S/. 6,230.04
Total gastos arbitrales:	S/. 13,369.89

57. En ese sentido, teniendo en consideración que el Contratista asumió el 100% de los gastos administrativos y los honorarios del Tribunal, la Entidad, deberá reembolsar al Contratista el monto total de los gastos y honorarios arbitrales, debiendo cada una, asumir los costos de su propia defesa.

En atención a las consideraciones expuestas y atendiendo a que la Árbitro Único no representa los intereses de ninguna de las partes, ejerce el cargo con estricta imparcialidad y absoluta discreción y teniendo en cuenta que en el desempeño de sus funciones ha tenido plena independencia y no ha estado sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones, gozando del secreto profesional; por lo que habiéndose agotado todas las etapas del proceso y no existiendo pretensión por analizar, y estando a los fundamentos precedentemente glosados de conformidad con lo dispuesto por las Reglas Procesales aplicables, la Ley de Arbitraje y de conformidad con las normas antes invocadas;

LAUDA:

PRIMERO: Declara fundada la primera pretensión principal de la demanda interpuesta por el CONSORCIO ARES en contra de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL y en consecuencia, se ordena que ésta pague a favor del CONSORCIO ARES la suma de S/. 211,585.79 (doscientos once mil quinientos ochenta y cinco con 79/100 nuevos soles) por concepto de saldo a favor del Consorcio Ares reconocido en la liquidación de obra principal.

SEGUNDO: Declara fundada la segunda pretensión principal de la demanda, interpuesta por el CONSORCIO ARES en contra de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL y en consecuencia, se ordena que ésta pague a favor del CONSORCIO ARES la suma de S/. 22,380.25 (veintidós mil trescientos ochenta con 25/100 soles) por concepto de Saldo a favor del Consorcio Ares reconocido en la liquidación del adicional de obra Nº 01.

TERCERO: Declara fundada la tercera pretensión principal de la demanda, interpuesta por el CONSORCIO ARES en contra de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL y en consecuencia, se ordena que ésta pague a favor del CONSORCIO ARES los INTERESES LEGALES devengados desde el 4 de marzo de 2021 hasta la fecha efectiva de pago.

CUARTO: Declara fundada la cuarta pretensión principal de la demanda, interpuesta por el CONSORCIO ARES en contra de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL y en consecuencia, se ordena que la Municipalidad Provincial de La Mar - San Miguel, devuelva las cartas fianzas y sus sucesivas renovaciones, hasta la fecha de emisión del presente laudo:

ENTIDAD FINACIERA	Nº DE CARTA FIANZA	CONCEPTO	MONTO
INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	219301526	FIEL CUMPLIMIENTO DEL ADICIONAL Nº 01	S/ 185,200.28
INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	218301405	FIEL CUMPLIMIENTO	S/ 1,279,889.49

QUINTO: Declara improcedente la quinta pretensión principal de la demanda, interpuesta por el CONSORCIO ARES en contra de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL referida al pago de los costos financieros por el mantenimiento de las cartas fianzas de fiel cumplimiento y fiel cumplimiento del adicional de obra Nº 01

SEXTO: Dispone que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL reembolse a favor del CONSORCIO ARES la suma de S/. 13,369.89 (trece mil trescientos sesenta y nueve

con 89/100 soles) por concepto de gastos procesales, debiendo cada una de las partes asumir los costos de su propia defensa.

MARIA HILDA BECERRA FARFAN

Árbitro Único

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BECERRA FARFAN MARIA HILDA FIR 23975455 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/12/2022 23:15:47-0500